

1500445-65.2021.8.26.0435

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265939/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 20550123 - DEL.POL.PEDREIRA, 1544/21/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2265939 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500445-65.2021.8.26.0435 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-65.2021.8.26.0435

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265939/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 20550123 - DEL.POL.PEDREIRA, 1544/21/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2265939 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 9h30min, na rua Â gelo Scarpato, nº 586, Jardim Triunfo, na cidade de Pedreira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 14 eppendorfs de cocaína, 9 porções de crack e 3 porções de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local, conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, com o objetivo de encontrar a pessoa de alcunha "Manchinha", suspeito da prática de vários delitos na cidade. Ai

ingressarem na rua Ângelo Scarpato, obtiveram a informação de que Cristiano estava refugiado próximo à mata existente nos arredores. De posse das informações, outra equipe foi acionada para o apoio, momento em que iniciaram buscas pelo local e encontraram o denunciado segurando uma bolsa. Em revista pessoal, no interior da bolsa encontraram as drogas apreendidas.

Houve notificação (pág.180) e apresentação de defesa preliminar (págs. 171/172).

Recebida a denúncia em 5 de novembro de 2021 e designada audiência de instrução. Durante a instrução processual, foi o réu interrogado e, na mesma oportunidade, ouvidas testemunhas.

Em debates, representante ministerial pleiteou pela procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requer a improcedência da ação, mencionando sobre a dúvidas dos depoimentos e imparcialidade das testemunhas. Asseverou sobre a negativa de autoria para o crime de tráfico de drogas, sendo o acusado usuário.

É o relatório do necessário.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 7), seguido de auto de constatação preliminar de substância entorpecente (pág. 8) e, finalmente, laudos químico-toxicológicos (págs. 116/88), que confirmaram que a apreensão das drogas consistiu de substância ilícita, com resultado positivo para Cocaína - 3,07g de material sólido particulado, contidos em microtubos plásticos dotados de tampa própria; TETRAHIDROCANNABINOL (THC) - 25,01g de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, contidos em invólucros plásticos do tipo filme retorcido; e, Cocaína - 2g de material sólido petrificado, contidos em invólucros plásticos fechados por nós.

Quanto à autoria, o réu foi preso em estado de flagrância. Interrogado na delegacia de polícia, disse que a droga não lhe pertencia (pág. 10).

Em Juízo, asseverou ser perseguido por policiais, pois, em 2003, sofreu abordagem e conduzido à delegacia de polícia. Foi embora levando a algema. Sua vida ficou um inferno. Foi para o Paraná e retornou para esta cidade a cerca de 45 dias, mas continuou a perseguição. Não existia droga, sendo apenas usuário. Trabalha com material de reciclagem. Estava na rua. Não havia dinheiro. O local é frequentado por usuário.

No entanto, policial militar que participou da diligência indicou ser o réu suspeito de vários delitos no município (furtos). Entraram em uma rua e foram informado por um usuário que o "Manchinha" havia entrado na mata com uma bolsa. Feita a abordagem, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas na bolsa que portava encontraram crack, cocaína e maconha. Não havia dinheiro. Sabiam da situação de rua e foi confirmado o fato do réu ter fugido, certa vez, com a alega, da delegacia. O local é para uso e venda de entorpecentes.

Contudo, por mais que o réu tenha negado a propriedade das drogas apreendidas, dizendo ser apenas usuário, a situação não lhe favorece. Estava em situação de rua, alegando trabalhar com reciclagem, mas indicado pela prática de furtos na cidade. Estava em local frequentado por usuários, onde normalmente também ocorre a venda. Por outro lado, policiais afirmaram portar o réu uma bolsa contendo drogas variadas, o que não presume ser apenas para uso pessoal.

O fato do réu ter fugido certa vez da delegacia de polícia com a algema, não implica que não tenha cometido mais crimes, tratando de perseguição, haja vista sua

vasta ficha criminal.

Deve-se dar credibilidade às ações policiais, inexistindo qualquer indício de ato forjado, admitindo os depoimentos como suficientes para um decreto condenatório.

No entanto, não encontram respaldo nos autos as alegações da defesa, sendo de rigor a condenação do acusado pelo delito descrito em denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes, mas sim a agravante da reincidência, perfazendo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa. Havendo causa especial de diminuição da pena e pelo fato de não ter prova do agente integrar organização criminosa, reduzo de 1/3, perfazendo em: 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 380 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há causa de aumento de pena.

Pela reincidência, não fará jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o regime prisional inicial será o fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à pena pecuniária cumulativa de 380 dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Por ser reincidente e pela ordem penal a ser aplicada de imediato, não terá o direito de recorrer em liberdade, permanecendo inalterados os requisitos que decretaram a prisão preventiva. Expeça-se o necessário.

Autorizo a destruição das drogas, se caso.

P.I.C.

Pedreira, 12 de janeiro de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA